সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (Specific Relief Act.) ঃ

'সুনির্দিষ্ট প্রতিকার' বলতে একটি বিশেষ ধরনের প্রতিকারকে বুঝায়। দেওয়ানি কার্যবিধি বা সাধারণ আইনে যে সকল প্রতিকার পাওয়া যায় না, সেটি যে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় তাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন বলে।

'সুনির্দিষ্ট প্রতিকার' আদালতে অধিকার হিসেবে চাওয়া যায় না। আদালত সুবিবেচনার উপর ভিত্তি করে এটি প্রদান করে।

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন এর উদ্দেশ্য ঃ

এক. দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়েরকারী বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত বা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিকার বলে গণ্য হয়।

দুই. মামলা দায়েরকারী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে জিনিসটি পাওয়ার অধিকারী সেই জিনিসটি তাকে প্রদান করা। অর্থাৎ ক্ষতি সাধনকারী ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করতে নির্দেশ দিয়ে বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রতিকার দেওয়া।

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে কোন্ কোন্ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া যায় ঃ

(১) নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে তা প্রকৃত দাবীদারকে অর্পণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া যায়।

(২) যে কাজ করতে কোন পক্ষের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেই কাজ সম্পাদন করার আদেশ প্রদান করে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া যায়।

(৩) যে কাজ না করতে কোন পক্ষের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেই কাজ সম্পাদন না করার আদেশ প্রদান করে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া যায়।

(৪) ক্ষতিপূরণের রায় প্রদান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের পক্ষসমূহের অধিকার নির্ণয় ও ঘোষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া যায়।

(৫) রিসিভার কিংবা তত্ত্বধায়ক নিয়োগ করে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া যায়।

কোন্ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

(১) পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ
(২) ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ হলে
(৩) প্রকৃত ও বাস্তব ক্ষতি
(৪) বাদীর আচরণ প্রতারণামূলক হলে
(৫) মামলা দায়েরে বিলম্ব হলে
(৬) অন্যকোন ভাবে প্রতিকার পাওয়া গেলে
(৭) চুক্তির শর্ত স্পষ্ট না হলে
(৮) চুক্তির বিষয়বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে
(৯) এই আইন বহির্ভূত প্রতিকার প্রার্থনা করলে

রিসিভার (Receiver)

রিসিভারের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে ১৮৭৭ সালের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪৪ ধারা এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪০ এ রিসিভার সংক্রান্ত বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী বলা যায়– মোকদ্দমার বিষয়বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ বা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক বলে।

রিসিভার নিয়োগের পদ্ধতি :

কোন মোকদ্দমার বিষয়বস্তু যদি রক্ষণাবেক্ষণ বা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় তাহলে আদালত উক্ত সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ মোকদ্দমার বিষয়বস্তুর যেন কোন ক্ষতি না হয় এজন্য আদালত রিসিভার নিয়োগ করে থাকেন।

(১) আদেশ প্রদান করে
(২) পারিশ্রমিক নির্ধারণ

কাকে রিসিভার নিয়োগ করা যায় :

(i) আদালত যে কোন ব্যক্তিকে রিসিভার নিয়োগ করতে পারেন।
(ii) সম্পত্তি যদি সরকারি রাজস্বদানকারী ভূ-সম্পত্তি হয়, তাহলে প্রয়োজন মনে করলে আদালত কালেক্টরের সম্মতিক্রমে তাকে রিসিভার নিয়োগ করতে পারেন।

রিসিভার নিয়োগ বাতিল

(১) মোকদ্দমা শেষ হলে
(২) দায়িত্বের অবসান হলে
(৩) দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করলে
(৪) আপোষের মাধ্যমে

রিসিভার নিয়োগ প্রত্যাহার

(১) হিসাব দাখিল করতে ব্যর্থ হলে
(২) পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে
(৩) সম্পত্তির ক্ষতি করলে
(৪) অযোগ্যতার কারণে
(৫) আদালতের আদেশ অমান্য করলে

রিসিভারের নিকট থেকে সম্পত্তি মুক্ত করার কারণ ঃ

(১) হিসাব দাখিল করতে ব্যর্থ হলে
(২) পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে
(৩) সম্পত্তির ক্ষতি করলে

রিসিভারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(১) জামানত দাখিল করা
(২) হিসাব দাখিল করা
(৩) পাওনা পরিশোধ করা
(৪) সম্পত্তির ক্ষতি না করা

রিসিভারের ক্ষমতা ঃ

(১) মোকদ্দমা পরিচালনা
(২) সম্পত্তি বিক্রয় করা
(৩) দাবী মীমাংসা করা